

1525478-67.2019.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Valéria Longobardi
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 23ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DESCONHECIDO e outro

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

IORILEINE COSTA LENCINI, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, porque teria, no dia 23 de outubro de 2019, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
23ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525478-67.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1525478-67.2019.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DESCONHECIDO e outro

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

IORILEINE COSTA LENCINI, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, porque teria, no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 13h00, na Avenida Marques de São Vicente, nº 1354, Barra Funda, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso de agentes e com identidade de desígnios, com outro indivíduo não identificado, subtraído, em proveito comum, os bens descritos no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/15, de propriedade da empresa Assaí Atacadista, representada por Ester Grazielle Lopes.

Segundo consta na denúncia "a denunciada, juntamente com seu comparsa e uma criança, passaram a circular pelos corredores do supermercado de modo suspeito, na posse de uma bolsa. Em dado momento, a denunciada e seu comparsa, após terem subtraído as mercadorias e passado pelos caixas, sem pagar pelos produtos, tentaram se evadir, momento em o comparsa não identificado conseguiu embarcar em um veículo de procedência ignorada e ato contínuo tomou rumo incerto; a denunciada, entretanto, foi interceptada por Ester, sendo apreendidos em sua posse os produtos anteriormente subtraídos e que estavam acondicionados em uma bolsa."

A ré foi presa em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, no valor de R\$ 300,00 (fls. 32/35).

A denúncia foi oferecida às fls. 1/3, tendo sido recebida às fls. 57.

A ré foi citada (fls. 67) e apresentou resposta à acusação (fls. 71/72) por meio da Defensoria Pública, ratificado o recebimento da denúncia (fls. 74).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos das testemunhas Marcus Vinicius Heness e Jefferson Luiz Menezes Nascimento. As partes desistiram da oitiva da representante legal da vítima Éster Grazielle Lopes. A ré não foi interrogada, posto que revel.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a procedência parcial da denúncia, condenando-se a ré como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal, afastando-se a qualificadora do concurso de agentes. Quanto à dosimetria da pena, requereu fixação da pena acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes da acusada e a fixação de regime prisional aberto, facultada a substituição por penas restritivas de liberdade.

A Defesa, por seu turno, invocando os princípios constitucionais da garantia a ampla defesa e da presunção de inocência, pugnou pela absolvição da ré por falta de provas concludentes para sua condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, afirmou que a conduta da acusada se trata de fato atípico (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal), aplicando-se o princípio da insignificância no caso em tela. Em caso de condenação, requereu fixação da pena no mínimo legal, vez que o dolo foi normal para a espécie, afastando-se a qualificadora do concurso de agentes, reconhecimento do crime em sua forma tentada, com aplicação do redutor em seu máximo legal, fixando-se pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, regime aberto, além do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 9/12), auto de prisão em flagrante (fls. 04), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 13/17), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que a acusada está envolvida nos fatos descritos na denúncia, a despeito de suas evasivas.

Vejamos.

A ré, na fase policial (fls. 08), exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em Juízo, a ré não compareceu à audiência designada, tornando-se revel.

As evasivas da acusada, estão isoladas no conjunto probatório dos autos, confrontada com as demais provas colhidas em Juízo, as quais demonstras a realidade da hipótese acusatória.

A vítima, representada por Ester Grazielle Lopes, narrou em sede policial (fls. 07) a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "encontrava-se no exercício de suas atividades laborais no estabelecimento vítima, que ora

representa, momento em que, próximo à fila dos caixas de cobrança/pagamento, em atitude suspeita, a indiciada notou a presença da declarante indo em sua direção e decidiu sair em fuga do local, em direção ao rapaz que já se encontrava do lado de fora do estabelecimento, no interior de um carro, marca, modelo e placas não observadas, aguardando-a. Todavia, foi impedida pela declarante no momento em que iria ingressar naquele veículo na posse do produto do ilícito, ocasião em que o rapaz deixou o estacionamento na posse daquele veículo, rapidamente, com destino ignorado, não tendo condições de observar as placas."

Em juízo, a representante legal da vítima não foi localizada e, as partes desistiram de sua oitiva.

A testemunha Marcus Vinicius Heness, em fase policial (fls. 05), relatou que, na data dos fatos, "foi acionado pela representante do ASSAI ATACADISTA, Sra. Ester e, chegando ao local, na companhia da segunda testemunha, foram informados que um casal acompanhando uma criança adentraram a loja e passaram a circular pelos corredores de maneira suspeita. Em dado momento, próximo à fila dos caixas de cobrança/pagamento, a indiciada notou a presença da representante indo em sua direção e decidiu sair em fuga do local, em direção ao rapaz que já se encontrava do lado de fora do estabelecimento, no interior de um carro, marca, modelo e placas não observadas, aguardando-a. Todavia, foi impedida pela representante de ingressar naquele veículo na posse do produto do ilícito, ocasião em que o rapaz deixou o estacionamento na posse daquele veículo, rapidamente, com destino ignorado, não tendo condições de observar as placas. Após busca pessoal a que foi submetida a autora, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, no interior da bolsa levada pela indiciada estava o produto do ilícito aqui exibido e apreendido em auto próprio. O depoente proferiu "voz de prisão" em desfavor da conduzida aqui presente, a quem não conhecia, cuja medida foi ratificada pela autoridade signatária."

A testemunha Jefferson Luiz Menezes Nascimento, em fase policial (fls. 06), apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda.

Os dois policiais ouvidos durante audiência, confirmaram que no dia dos fatos estavam de plantão em Delegacia de Polícia, quando receberam telefonema do setor de segurança do Assai Atacadista, informando que um casal, em atitude suspeita, estava perambulando pelo interior do estabelecimento comercial e, objetos foram colocados no interior de uma sacola pela acusada. Além disso, teriam saído do local, sem realizar qualquer pagamento e, na tentativa de serem abordados, o homem fugiu, porém os seguranças lograram êxito em prender a mulher, ora acusada. Em seu poder, estava a mochila e, em seu interior dela, inúmeros eram os objetos que pertenciam ao supermercado (gêneros alimentícios e outros produtos). No local, a ré acabou confessando o furto, alegando que necessitava daqueles produtos em sua casa. Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então a acusada, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que a ré não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. É cediço que a apreensão da res em poder da acusada gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

Não há que se falar em atipicidade de conduta, com aplicação do princípio da insignificância. A conduta praticada é revelante, sendo indispensável aplicação de sanções criminais não somente por atenção à Justiça, mas também pela segurança dos valores protegidos e destacados nos autos. Observo, ainda que, no caso em tela, a ré possui antecedentes criminais, o que, por si só já inviabilizaria aplicação do

princípio da insignificância.

A alegação de ocorrência de furto famélico também merece ser afastada. Com efeito, a situação de miserabilidade da ré não restou minimamente comprovada nos autos. A ré deixou de comparecer em Juízo, não apresentando sua versão sobre os fatos.

Assim, não há como se supor a situação de miserabilidade, que necessita de comprovação nos autos, prova inexistente no caso em tela.

Portanto, o conjunto probatório é seguro e convincente, a despeito das evasivas da acusada, posto que, confirmado pela narrativa pormenorizada dos policiais que participaram da diligência e que efetivaram sua prisão, tudo devidamente ratificado em Juízo.

A qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso IV do CP, relativa ao concurso de pessoas realmente não restou comprovada, haja vista que, ausente comprovação de que o homem que acompanhava a ré no dia dos fatos teria aderido à sua conduta criminosa.

Assim, de rigor, seu afastamento, como pretendido pelo Ministério Público em suas alegações finais, condenando-se a ré como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal.

É certo que a consumação foi atingida, pois houve a inversão da posse e segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Frise-se que, apesar da existência de sistema de segurança no local, é indubitoso que a ré logrou êxito em se afastar do setor de caixas, levando consigo uma sacola com os produtos subtraídos e, quase conseguiu fugir do local.

O conjunto probatório é seguro e convincente, apesar da revelia da acusada, corroborada pela narrativa pormenorizada dos policiais que participaram da prisão da ré, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas à acusada, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 155, caput, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 78/80 e certidão de fls. 106/107 que a ré possui maus antecedentes, já passado o período depurador, devem ser considerados nesta primeira fase para aumentar a pena base de 1/6 (um sexto).

Quanto às demais circunstâncias, não foram amealhados elementos hábeis a valoração ou não destoam do ordinário.

Fica a pena base, portanto, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que não incidem agravantes.

A pena intermediária permanece inalterada.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não se verifica qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime ABERTO, conforme artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Considerando-se que já fixado regime mais benéfico, não incide o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 44 e incisos, do Código Penal e, considerando que a pena privativa de liberdade é superior à 01 (um) ano, substituo-a por duas penas restritivas de direitos, consistente em uma pena de 10 (dez) dias-multa e, uma pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades governamentais, à razão de uma hora por dia de pena imposta, em local a ser deliberado pelo Juízo das Execuções Criminais.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas da acusada, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então. consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu IORILEINE COSTA LENCINI, por infração ao artigo 155, "caput", do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade ora imposta por duas penas restritivas de direitos, consistente em uma pena de multa no importe de 10 (dez) dias-multa e, uma pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades governamentais, à razão de uma hora por dia de pena imposta, em local a ser deliberado pelo Juízo das Execuções Criminais..

Tendo respondido solta e, ante o regime imposto, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se a ré para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 30 de novembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA